



ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

O presente Acordo (o “Acordo”) é celebrado em ____ de ____ de 2025 entre:

BPPS – Portugal Property Services – Mediação Imobiliária, Lda., licença n.º 13824 - AMI, pessoa coletiva n.º 513 013 121, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com sede na Rua dos Bem Lembrados 141, Manique, 1645-471 Alcabideche, aqui representada por Alexandra Victoria-Bonte e James Filipidis, Sócios-Gerentes, adiante designada por “Parte Revelante”,

E

_____, com a morada em, _____, adiante designada por “Parte Receptora”.

A Parte Receptora manifesta interesse em participar em negociações relativas a potenciais transações imobiliárias. Durante estas negociações, a Parte Revelante poderá partilhar determinadas informações confidenciais, nomeadamente informações de imóveis e de vendedores. A Parte Receptora poderá partilhar determinadas informações confidenciais, nomeadamente informações de compradores. Assim, em consideração das promessas e compromissos mútuos contidos neste Acordo, e de outras contrapartidas válidas e de reconhecida suficiência, as partes acordam o seguinte:

1. Definição de Informação Confidencial

(a) Para efeitos do presente Acordo, “Informação Confidencial” significa quaisquer dados ou informações que sejam propriedade da Parte Revelante, dos seus parceiros e clientes, e que não sejam de conhecimento público, independentemente da forma, momento ou modo como sejam divulgados, incluindo, mas não se limitando a: (i) estratégias de marketing, planos, informações financeiras ou projeções, operações, estimativas de vendas, planos de negócios e resultados relativos a atividades passadas, presentes ou futuras da parte, suas afiliadas, subsidiárias e empresas relacionadas; (ii) planos para produtos ou serviços e listas de clientes ou fornecedores; (iii) qualquer informação científica ou técnica, invenção, desenho, processo, procedimento, fórmula,

melhoria, tecnologia ou método; (iv) conceitos, relatórios, dados, know-how, trabalhos em curso, designs, ferramentas de desenvolvimento, especificações, software, código-fonte, código objeto, fluxogramas, bases de dados, informações e segredos comerciais; e (v) qualquer outra informação que deva razoavelmente ser considerada confidencial pela Parte Revelante.



A Informação Confidencial não tem de ser nova, única, patenteável, protegida por direitos de autor ou constituir segredo de negócio para ser designada como tal. A Parte Receptora reconhece que a Informação Confidencial é propriedade da Parte Revelante, tendo sido desenvolvida e obtida com grande esforço, e que esta considera toda a Informação Confidencial como segredo comercial.

(b) Não obstante o disposto supra, a Informação Confidencial não inclui informações que: (i) eram do conhecimento da Parte Receptora antes de as receber da Parte Revelante; (ii) sejam legitimamente conhecidas pela Parte Receptora através de terceiros que não estejam vinculados a obrigação de confidencialidade perante a Parte Revelante; (iii) se tornem públicas sem culpa ou omissão da Parte Receptora; (iv) tenham de ser divulgadas em processo judicial ou administrativo, ou por imposição legal ou regulamentar, sem prejuízo da aplicação da cláusula 4 antes de qualquer divulgação; e (v) tenham sido desenvolvidas de forma independente por colaboradores, consultores ou agentes da Parte Receptora sem recurso à Informação Confidencial.

2. Divulgação da Informação Confidencial

A Parte Revelante poderá, ocasionalmente, divulgar Informação Confidencial à Parte Receptora. A Parte Receptora compromete-se a:

- (a) limitar a divulgação da Informação Confidencial apenas a administradores, diretores, empregados, agentes ou representantes ("Representantes") que necessitem da mesma no âmbito da relação comercial em causa;
- (b) informar os seus Representantes da natureza confidencial da informação e das obrigações decorrentes deste Acordo, exigindo-lhes o cumprimento das mesmas;
- (c) manter toda a Informação Confidencial estritamente confidencial, aplicando um grau de diligência não inferior ao que utiliza para proteger a sua própria informação confidencial;
- (d) não divulgar a terceiros qualquer Informação Confidencial recebida, salvo nos termos aqui previstos.

Cada parte será responsável por qualquer violação deste Acordo pelos seus Representantes.

3. Utilização da Informação Confidencial

A Parte Receptora obriga-se a utilizar a Informação Confidencial apenas no âmbito da relação comercial existente ou em negociação entre as partes, não podendo usá-la para outros fins sem consentimento prévio e escrito da Parte Revelante. Nenhum direito ou licença é concedido à Parte Receptora sobre a Informação Confidencial, permanecendo esta propriedade exclusiva da Parte Revelante. Quaisquer modificações ou melhorias realizadas pela Parte Receptora sobre a Informação Confidencial serão propriedade exclusiva da Parte Revelante.

4. Divulgação Obrigatória de Informação Confidencial

A Parte Receptora poderá divulgar Informação Confidencial se tal for exigido por autoridade governamental, judicial ou administrativa, mediante notificação prévia, sempre que possível, à Parte Revelante, para que esta possa, a suas



expensas, solicitar medidas de proteção adequadas. Caso não seja possível obter tais medidas e a divulgação seja legalmente obrigatória, esta poderá ocorrer sem responsabilidade para a Parte Receptora.

5. Prazo

O presente Acordo permanecerá em vigor durante toda a relação entre as partes. Contudo, o dever de confidencialidade relativamente à Informação Confidencial divulgada durante esse período manter-se-á em vigor indefinidamente.

6. Devolução da Informação Confidencial

A Parte Receptora deverá devolver de imediato todo o material que contenha Informação Confidencial, bem como notas, resumos ou registos derivados da mesma, aquando da cessação das negociações ou mediante pedido da Parte Revelante, exceto se necessário para cumprimento de políticas internas de arquivo.

7. Notificação de Violação

A Parte Receptora deverá notificar a Parte Revelante de imediato em caso de uso ou divulgação não autorizada de Informação Confidencial e cooperar para recuperar a posse da informação e evitar utilizações indevidas.

8. Ausência de Obrigação de Transação

Este Acordo não obriga as partes à concretização de qualquer transação. Não cria sociedade ou parceria. Se a transação avançar, as disposições de confidencialidade constantes dos documentos específicos prevalecerão sobre este Acordo.

9. Processo de Negociação

Antes, durante e após qualquer interesse numa transação imobiliária, a Parte Receptora, caso o comprador manifeste interesse na aquisição, deverá apresentar proposta escrita apenas através da

Parte Revelante e da agência acima indicada. A Parte Receptora não poderá contactar diretamente o proprietário do imóvel ou outra agência relativamente ao mesmo proprietário, sem consentimento da Parte Revelante. De igual modo, a Parte Revelante não poderá contactar diretamente o comprador sem consentimento da Parte Receptora.



10. Garantia

Cada parte garante que tem direito a proceder às divulgações previstas neste Acordo. Nenhuma das partes presta quaisquer garantias quanto à exatidão ou integralidade da Informação Confidencial. Nenhuma das partes será responsável perante a outra ou seus Representantes pelo uso da Informação Confidencial, exceto em caso de divulgação em violação do presente Acordo.

Parte Revelante / Disclosing Party

Por: BPPS – Mediação Imobiliária

Nome: Alexandra Bonte / James Filipidis

Título: Sócios-Gerentes

Assinatura: _____

Parte Receptora / Receiving Party

Por: _____

Nome: _____

Título: _____

Assinatura: _____

BPPS – Portugal Property Services – Mediação Imobiliária, Lda
Rua Castilho, 57, 4.º dto, 1250-070 Lisboa, Portugal
+351 913 256 444 | office@bontefilipidis.com
Licença n.º 13824 – AMI